

Приложение № 5
к Положению Депозитария ПАО «НБД-Банк»
по обслуживанию клиентов,
утв. приказом от 28.03.2024 № 187

ДОГОВОР
О СЧЕТЕ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА

№ _____

г. Нижний Новгород

« ____ » _____ 20__ года

БАНК, именуемый в дальнейшем **ДЕПОЗИТАРИЙ**:

Наименование: Публичное акционерное общество «НБД-Банк». Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции: Российская Федерация, Нижегородская область, 603950, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 6. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг ЦБ РФ на осуществление депозитарной деятельности № 022-04178-000100 от 20.12.2000 года. Корреспондентский счет 30101810400000000705 в Волго-Вятском ГУ Банка России, г. Нижний Новгород; БИК 042202705; ОГРН 1025200000022; ИНН 5200000222; ОКATO 22401373000. Телефон: 8 (831) 22-000-22 (добавочные: 1036, 1398). Адрес электронной почты: depo@nbdbank.ru

КЛИЕНТ, именуемый в дальнейшем **ДЕПОНЕНТ**:

Полное наименование или Ф.И.О.: _____;

Паспорт: _____, _____ выдан _____ (кем) _____ года _____ (когда);

ОГРН _____; ИНН _____; ОКATO _____; Телефон: _____;

Адрес электронной почты _____;

Адрес регистрации (места нахождения, жительства пребывания): _____;

Адрес для направления корреспонденции: _____;

Адрес почтовый: _____.

_____;

_____;

_____.

Отношение к ПДЛ (публичное должностное лицо)* **Нет** / _____

* В случае если **ДЕПОНЕНТ (физическое лицо или индивидуальный предприниматель)** имеет отношение к ПДЛ, необходимо зачеркнуть «**НЕТ**» и указать «**ДА**».

(В случае если клиент имеет отношение к ПДЛ, в дальнейшем действовать в соответствии с «Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ».)

Бенефициарный владелец (для КЛИЕНТА – физического лица): _____

САМ КЛИЕНТ / _____

(в случае если КЛИЕНТ довел информацию о наличии у него бенефициарного владельца – иного физического лица, необходимо зачеркнуть «**САМ КЛИЕНТ**» и указать Ф.И.О. бенефициарного владельца – иного физического лица КЛИЕНТА. В дальнейшем действовать в соответствии с «Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ».)

ДЕПОЗИТАРИЙ в лице _____,

действующего (ей) на основании доверенности № _____ от _____. 20__ года, с одной стороны, и

ДЕПОНЕНТ в лице _____,

действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, все вместе именуемые в дальнейшем

«**СТОРОНЫ**», а по отдельности «**СТОРОНА**», подписали настоящий Договор о счете депо владельца, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ДЕПОНЕНТ поручает **ДЕПОЗИТАРИЮ** учитывать и удостоверять права на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие **ДЕПОНЕНТУ** на праве собственности или ином вещном праве (далее по тексту - «ценные бумаги»), а также производить операции в отношении этих ценных бумаг согласно поручений **ДЕПОНЕНТА**, а **ДЕПОЗИТАРИЙ** обязуется открыть **ДЕПОНЕНТУ** счет депо (далее по тексту - «счет депо») и предоставлять услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги **ДЕПОНЕНТА**, которые зарегистрированы в **ДЕПОЗИТАРИИ**, и выполнению поручений **ДЕПОНЕНТА** в соответствии с настоящим Договором и в порядке определенном Положением Депозитария Банка по обслуживанию клиентов (далее по тексту - «Положение»).

1.2. Подписанием настоящего Договора **ДЕПОНЕНТ** поручает исполнять **ДЕПОЗИТАРИЮ** функции номинального держателя в реестрах акционеров по всем ценным бумагам, которые будут учитываться в **ДЕПОЗИТАРИИ**.

1.3. Все термины, используемые в настоящем Договоре, рассматриваются **СТОРОНАМИ** в определении, данном этим терминам в действующем законодательстве Российской Федерации, или так, как они определены в Положении, но только в случае отсутствия определения в действующем законодательстве Российской Федерации.

II. ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

2.1. ДЕПОЗИТАРИЙ предоставляет в соответствии с настоящим Договором услуги, только по тем ценным бумагам, которые **ДЕПОЗИТАРИЙ** признает приемлемыми.

2.2. ДЕПОЗИТАРИЙ самостоятельно определяет список приемлемых ценных бумаг и доводит его до сведения **ДЕПОНЕНТА**.

2.3. В случае изменения условий обслуживания каких-либо именных бездокументарных ценных бумаг у реестродержателя, признаваемых **ДЕПОЗИТАРИЕМ** приемлемыми, **ДЕПОЗИТАРИЙ** вправе ограничить количество предоставляемых услуг в соответствии с изменениями, которые произошли в условиях обслуживания ценных бумаг у реестродержателя. Указанные изменения порядка и количества предоставляемых услуг по данному виду ценных бумаг вступают в силу с момента соответствующих изменений у реестродержателя.

III. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА ДЕПО

3.1. Для учета ценных бумаг, принадлежащих **ДЕПОНЕНТУ** и переданных **ДЕПОЗИТАРИЮ** в соответствии с настоящим Договором, и проведения депозитарных операций с ними, **ДЕПОЗИТАРИЙ** открывает **ДЕПОНЕНТУ** счет депо, отдельный от счетов депо других **депонентов**.

3.2. На счете депо учитываются ценные бумаги, принадлежащие **ДЕПОНЕНТУ** на праве собственности или ином вещном праве, и в отношении которых **ДЕПОЗИТАРИЙ** является номинальным держателем в реестре акционеров.

3.3. Перечень возможных операций и услуг, предоставляемых **ДЕПОЗИТАРИЕМ**, определяется Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Закрытие счета депо осуществляется **ДЕПОЗИТАРИЕМ** по письменному поручению **ДЕПОНЕНТА**, либо по решению правопреемника **ДЕПОНЕНТА**, либо по решению суда, Арбитражного или Третейского судов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением. Также счет депо закрывается, а настоящий Договор расторгается (прекращается) в случаях, предусмотренных пунктом **7.4.** настоящего Договора.

3.5. Операции по счету депо производятся **ДЕПОЗИТАРИЕМ** на основании распоряжений, поручений и других распорядительных документов (далее по тексту - «Документы») установленного образца, принятых к исполнению от **ДЕПОНЕНТА** и лиц, уполномоченных на эти операции по доверенности **ДЕПОНЕНТА**.

ДЕПОЗИТАРИЙ _____

1

ДЕПОНЕНТ _____

3.6. Списание ценных бумаг со счета депо на счет депо нового владельца осуществляется в том случае, если последний (получатель ценных бумаг) имеет открытый счет депо в **ДЕПОЗИТАРИИ** по виду ценных бумаг, указанных в поручении **ДЕПОНЕНТА**, если данный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации.

3.7. Снятие с учета ценных бумаг, в отношении которых **ДЕПОЗИТАРИЙ** выполняет функции номинального держателя, производится путем перерегистрации в реестре акционеров у Держателя реестра прав собственности на указанные в поручении ценные бумаги **ДЕПОНЕНТА**, либо на имя нового владельца, либо на другого номинального держателя или депозитария-корреспондента.

3.8. Услуги по междепозитарному переводу ценных бумаг в депозитарий-корреспондент или Держателю реестра акционеров (пункт 3.7. настоящего Договора), связанные с перерегистрацией ценных бумаг **ДЕПОНЕНТА**, выполняются в соответствии с Положением и Тарифами **ДЕПОЗИТАРИЯ** за счет средств **ДЕПОНЕНТА**.

3.9. Факт обременения обязательствами, находящихся в учете **ДЕПОЗИТАРИЯ** ценных бумаг **ДЕПОНЕНТА**, признается **ДЕПОЗИТАРИЕМ** юридически значимым исключительно в случае, если данный факт зарегистрирован в самом **ДЕПОЗИТАРИИ**.

IV. ПРАВИЛА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Именные ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной (безналичной) форме, учитываются открытым способом.

V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕПОЗИТАРИЯ

ДЕПОЗИТАРИЙ обязуется:

5.1. Открыть в течение 3 (Трех) банковских дней с момента представления **ДЕПОНЕНТОМ** необходимых документов счет депо, отдельный от счетов депо других депонентов с выдачей Свидетельства об открытии счета депо.

5.2. Обслуживать счет депо в порядке, предусмотренном Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Принимать на учет ценные бумаги **ДЕПОНЕНТА**.

5.4. Точно и безусловно исполнять подлинные поручения **ДЕПОНЕНТА** в сроки и порядке, определенные Положением. К исполнению принимаются только подлинные поручения **ДЕПОНЕНТА**, оформленные в соответствии с Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Не выполнять какие-либо операции с ценными бумагами **ДЕПОНЕНТА** без наличия поручения **ДЕПОНЕНТА**, если иное не оговорено действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Регистрироваться у Держателя реестра акционеров в реестре акционеров в качестве номинального держателя для учета ценных бумаг **ДЕПОНЕНТА**.

5.7. Осуществлять учет ценных бумаг **ДЕПОНЕНТА** с указанием даты и основания каждой операции по счету депо **ДЕПОНЕНТА**.

5.8. Предоставлять по требованию **ДЕПОНЕНТА** документы в виде выписок о состоянии счета депо, подтверждающих права собственности **ДЕПОНЕНТА** на его ценные бумаги, учитываемые в **ДЕПОЗИТАРИИ**.

5.9. Своевременно и надлежащим образом производить списание со счета депо и выводить из оборота ценные бумаги.

5.10. Обеспечивать **ДЕПОНЕНТА** бланками распорядительных документов.

5.11. Обеспечить конфиденциальность проведения операций по счету депо. Без согласия **ДЕПОНЕНТА** информация по указанному вопросу может предоставляться третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. Предоставлять по запросу **ДЕПОНЕНТА** отчет о любых изменениях состояния его счета путем выдачи выписок со счета депо.

5.13. Не предпринимать иных действий в отношении ценных бумаг **ДЕПОНЕНТА**, кроме действий, предпринимаемых по указаниям **ДЕПОНЕНТА**, оформленным распорядительными документами.

5.14. Регистрировать факты обременения ценных бумаг **ДЕПОНЕНТА** обязательствами.

5.15. Обеспечивать по требованию **ДЕПОНЕНТА** снятие ценных бумаг с учета в случае прекращения действия настоящего Договора, в том числе по причине ликвидации **ДЕПОЗИТАРИЯ**, путем списания именных бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет **ДЕПОНЕНТА** в реестре акционеров у реестродержателя или на счет депо у нового номинального держателя или депозитария-корреспондента.

5.16. В случае получения на свой специальный транзитный счет по депозитарным операциям от реестродержателя или эмитента денежных средств производить дивидендные и иные выплаты **ДЕПОНЕНТУ** по ценным бумагам **ДЕПОНЕНТА**, находящимся в учете **ДЕПОЗИТАРИЯ**, без специального его поручения, в случае, если данная операция является допустимой для того вида ценных бумаг, по которым эмитент или реестродержатель осуществляет выплаты.

5.17. Не использовать информацию о **ДЕПОНЕНТЕ** и его счете депо для совершения деяний, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам **ДЕПОНЕНТА**.

5.18. Передавать **ДЕПОНЕНТУ** всю информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг.

5.19. Самостоятельно осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Договора, не передоверяя учет ценных бумаг **ДЕПОНЕНТА** другим депозитариям.

5.20. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго следовать инструкциям эмитента или его регистратора, не нарушая при этом прав **ДЕПОНЕНТА**, а также выполнять необходимые операции по счету депо последнего только по получении Уведомления / справки о проведенной регистратором операции по лицевому счету Банка как номинального держателя.

5.21. Получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг **ДЕПОНЕНТА** и передавать их последнему по его запросу.

5.22. Передавать эмитенту, регистратору информацию и документы от **ДЕПОНЕНТА** по его требованию.

5.23. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту, регистратору все сведения о **ДЕПОНЕНТЕ** и о его ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельца:

- получения доходов по ценным бумагам;
- участия в общих собраниях акционеров.

5.24. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующими федеральными законами Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Положением.

5.25. Информировать **ДЕПОНЕНТА** о планируемых изменениях в Положении и Тарифах комиссионного вознаграждения **ДЕПОЗИТАРИЯ**, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления их в силу. Если таковые вызваны внесением изменений в действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие депозитарную деятельность или деятельность всех юридических лиц, то допускаются меньшие сроки для такого информирования.

5.26. В случае прекращения действия настоящего Договора или ликвидации **ДЕПОЗИТАРИЯ** возратить **ДЕПОНЕНТУ** или указанным им лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо **ДЕПОНЕНТА**, путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре акционеров или у нового номинального держателя или в другой депозитарий-корреспондент, указанный **ДЕПОНЕНТОМ**.

5.27. По получении официальных документов о наложении ареста на ценные бумаги **ДЕПОНЕНТА** письменно информировать его об аресте.

5.28. Выдавать **ДЕПОНЕНТУ** письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕПОНЕНТА

ДЕПОНЕНТ обязуется:

6.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания **СТОРОНАМИ** настоящего Договора передать в **ДЕПОЗИТАРИЙ** документы, необходимые для открытия счета депо.

6.2. Распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо в **ДЕПОЗИТАРИИ**, в соответствии с Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Соблюдать требования Положения и правила депозитарной деятельности, установленные действующими федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.4. Предоставлять в **ДЕПОЗИТАРИЙ** не позднее 5 (Пяти) рабочих дней сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (места нахождения, почтового адреса, телефона, электронной почты, номере счета, для выплаты дивидендов, иных доходов и т.д.), сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо или частью ценных бумаг, учитываемых на нем, по его доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения **ДЕПОЗИТАРИЕМ** своих обязанностей по настоящему Договору. **ДЕПОЗИТАРИЙ** не несет никакой ответственности за убытки и расходы, возникающие у **ДЕПОНЕНТА**, связанные с не уведомлением или несвоевременным уведомлением **ДЕПОЗИТАРИЯ** о подобных изменениях.

6.5. Давать поручения **ДЕПОЗИТАРИЮ** на осуществление операций с ценными бумагами только в письменной форме, согласованной с **ДЕПОЗИТАРИЕМ**.

6.6. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги **ДЕПОЗИТАРИЯ** согласно установленным Тарифам (пункты **10.1.–10.4.** настоящего Договора).

По предъявлению документов, подтверждающих уплату **ДЕПОЗИТАРИЕМ** соответствующих сборов, компенсировать **ДЕПОЗИТАРИЮ** расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг, учитываемых на счете депо **ДЕПОНЕНТА**, или с использованием иных услуг третьих лиц по поручениям **ДЕПОНЕНТА**.

6.7. При передаче на учет в **ДЕПОЗИТАРИЙ** именных ценных бумаг выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев на имя Банка как номинального держателя.

6.8. В случае расторжения (прекращения) настоящего Договора поставить **ДЕПОЗИТАРИЙ** в известность за 1 (Один) календарный месяц до предполагаемого момента расторжения (прекращения).

ВII. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ

ДЕПОЗИТАРИЙ имеет право:

7.1. Отказывать в приеме на учет и проведении операций с ценными бумагами в случаях:

- предусмотренных Положением;
- нарушения **ДЕПОНЕНТОМ** действующих законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации по вопросам выпуска и обращения ценных бумаг;
- нарушения требований Положения;
- несоответствия подписей и оттиска печати в представляемых распорядительных документах заявленным образцам, при нечетком оттиске печати, осложняющем установление соответствия оттиска печати заявленному образцу, а также при их неправильном оформлении и несоблюдении сроков представления;
- требования осуществления **ДЕПОЗИТАРИЕМ** операции, не определенной настоящим Договором и Положением;
- задержки **ДЕПОНЕНТОМ** оплаты за уже совершенные операции согласно выставленному **ДЕПОЗИТАРИЕМ** счету более чем на 1 (Один) календарный месяц.

7.2. Проверять полномочия предъявителя поручения на операции с ценными бумагами.

7.3. Осуществлять по поручениям **ДЕПОНЕНТА** депозитарные операции с его ценными бумагами согласно Положению и настоящему Договору.

7.4. Закрывать счет депо **ДЕПОНЕНТА** при отсутствии на нем ценных бумаг в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев с момента их списания. Закрытие счета депо **ДЕПОНЕНТА** влечет за собой безусловное расторжение (прекращение) настоящего Договора.

7.5. Регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя, учитываемым ценные бумаги **ДЕПОНЕНТА**.

7.6. На поступление на свой счет денежных средств с целью последующего перечисления их на счет **ДЕПОНЕНТА**.

7.7. В случае нарушения **ДЕПОНЕНТОМ** пункта **6.4.** настоящего Договора, в одностороннем порядке приостановить операции по счету депо **ДЕПОНЕНТА** до устранения причин, повлекших такое приостановление.

7.8. Требовать от **ДЕПОНЕНТА** оплаты услуг в точном соответствии с действующими на момент совершения депозитарной операции Тарифами.

7.9. В одностороннем порядке вносить изменения в Положение и Тарифы.

7.10. Предоставлять **ДЕПОНЕНТУ**, по его желанию, сопутствующие услуги в соответствии с Положением.

ВIII. ПРАВА ДЕПОНЕНТА

ДЕПОНЕНТ имеет право:

8.1. Давать распоряжения **ДЕПОЗИТАРИЮ** на проведение операций с ценными бумагами.

8.2. Получать выписки со счета депо о количестве ценных бумаг на счете и их обременении обязательствами.

8.3. Обращаться с запросом или жалобой в **ДЕПОЗИТАРИЙ** в соответствии с Порядком рассмотрения жалоб и запросов Депонентов Депозитария Банка.

8.4. Получать информацию, распространяемую реестродержателем, эмитентом для владельцев ценных бумаг по исполнению обязательных корпоративных действий, без дополнительной оплаты, если данные ценные бумаги учитываются на счете депо.

8.5. Передавать в **ДЕПОЗИТАРИЙ** документы для отправки их эмитенту или держателю реестра владельцев ценных бумаг по данным ценным бумагам.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. ДЕПОНЕНТ отвечает за:

- правильность, полноту и достоверность информации, передаваемой **ДЕПОЗИТАРИЮ**
- своевременное (пункт **6.4.** настоящего Договора) сообщение **ДЕПОЗИТАРИЮ** об изменении данных, указанных в анкете клиента;
- сохранность копий любых документов, выданных ему **ДЕПОЗИТАРИЕМ**;
- соблюдение требований действующего налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг;
- правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых **ДЕПОЗИТАРИЕМ**.

9.2. ДЕПОЗИТАРИЙ несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

9.3. Ответственность **СТОРОН** за причиненный ущерб определяется в соответствии со следующими принципами:

- **СТОРОНЫ**, выступающие инициаторами какого-либо действия или операции, несут ответственность за все последствия выполнения этого действия или операции, если только они не смогут доказать недействительность отданных от их имени инструкций;
- **СТОРОНЫ** несут ответственность за достоверность предоставляемой ими информации;
- в случае возникновения ущерба у одной из **СТОРОН**, возмещение ущерба **СТОРОНОЙ**, ответственной за этот ущерб, осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации;

- правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых **ДЕПОЗИТАРИЕМ**.

9.4. ДЕПОЗИТАРИЙ не несет ответственности перед **ДЕПОНЕНТОМ**:

- за действия эмитента или реестродержателя в отношении ценных бумаг **ДЕПОНЕНТА**;
- за ущерб, причиненный действием или бездействием **ДЕПОЗИТАРИЯ**, обоснованно полагавшегося на письменные поручения **ДЕПОНЕНТА** и его доверенных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения **ДЕПОНЕНТОМ** пункта **6.4.** настоящего Договора;
- за ущерб, причиненный из-за невозможности осуществления **ДЕПОНЕНТОМ** своих прав владельца ценных бумаг, вызванный: не представлением, несвоевременным представлением либо представлением **ДЕПОНЕНТОМ** неправильной информации о себе.

X. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

10.1. ДЕПОЗИТАРИЙ взимает с **ДЕПОНЕНТА** плату за услуги, оказываемые в соответствии с Положением, за учет и обслуживание операций с ценными бумагами, согласно Тарифам, действующим в **ДЕПОЗИТАРИИ** на момент подписания Сторонами настоящего Договора и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. Предоставленные **ДЕПОЗИТАРИЕМ** услуги **ДЕПОНЕНТ** - физическое лицо, оплачивает наличными в кассу Банка на основании приходного ордера, а **ДЕПОНЕНТ** - юридическое лицо, платежным поручением на расчетный счет в Банке не позднее 2 (Двух) банковских дней после предъявления ему счета. Акт оказания услуг представляется **ДЕПОЗИТАРИЕМ** в течение 5 (Пяти) банковских дней, начиная с момента оплаты счетов за депозитарные услуги. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на счет **ДЕПОЗИТАРИЯ**.

10.3. ДЕПОЗИТАРИЙ может пересмотреть Тарифы **ДЕПОЗИТАРИЯ** с уведомлением **ДЕПОНЕНТА** (пункт 5.25. настоящего Договора).

Моментом уведомления **ДЕПОНЕНТА** об изменениях Тарифов услуг считается дата размещения их в сети «Интернет» на WEB-сервере Банка - <http://nbdbank.ru/>. **ДЕПОНЕНТ** самостоятельно просматривает соответствующие сообщения в сети «Интернет» на WEB-сайте Банка.

10.4. В случае несогласия **ДЕПОНЕНТА** с новыми размерами оплаты услуг **ДЕПОЗИТАРИЯ**, он вправе прекратить действие настоящего Договора и закрыть счет депо, уведомив в письменной форме **ДЕПОЗИТАРИЙ** не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения информации **ДЕПОЗИТАРИЯ** об изменении размеров оплаты услуг.

XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания **СТОРОНАМИ** и является бессрочным.

11.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено:

11.2.1. По истечении 1 (Одного) календарного месяца с момента направления уведомления **ДЕПОНЕНТУ** или **ДЕПОЗИТАРИЮ** об одностороннем расторжении (прекращении) настоящего Договора без указания причин. При этом **ДЕПОНЕНТ** вправе расторгнуть (прекратить) настоящий Договор в любое время. **ДЕПОЗИТАРИЙ** вправе закрыть счет депо и расторгнуть (прекратить) настоящий Договор в случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.2. В других случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. По истечении 1 (Одного) календарного месяца с момента получения **ДЕПОЗИТАРИЕМ** от **ДЕПОНЕНТА** уведомления о расторжении (прекращении) настоящего Договора, **ДЕПОЗИТАРИЙ** прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо. **ДЕПОЗИТАРИЙ** обязан завершить ранее принятые к исполнению поручения на совершение операций по счету депо. При этом обязательства по списанию ценных бумаг, зачисленных на счет депо, сохраняются до полного списания этих ценных бумаг. После списания всех ценных бумаг со счета депо, по поручению **ДЕПОНЕНТА**, **ДЕПОЗИТАРИЙ** закрывает счет депо.

11.4. При расторжении (прекращении) настоящего Договора по инициативе **ДЕПОНЕНТА** расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя **ДЕПОНЕНТА** в реестр акционеров, в другой депозитарий или номинальный держатель возмещаются **ДЕПОНЕНТОМ**.

11.5. При расторжении (прекращении) настоящего Договора по причинам ликвидации **ДЕПОЗИТАРИЯ**, либо лишения его лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, расходы по перерегистрации ценных бумаг в другой депозитарий, в реестр акционеров или к номинальному держателю несет **ДЕПОЗИТАРИЙ**.

XII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее по тексту - «форс-мажорные обстоятельства»), возникших после заключения и подписания настоящего Договора, и которые **СТОРОНЫ** не могли предвидеть или предотвратить. К форс-мажорным обстоятельствам **СТОРОНЫ** согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, отраслевые забастовки, наводнения, землетрясения, эпидемия, военные действия, решения государственных и правоохранительных органов, либо другие обстоятельства находящиеся вне сферы реального контроля **СТОРОН**.

12.2. СТОРОНА, для которой выполнение условий по настоящему Договору стало невозможным, должна уведомить другую **СТОРОНУ** письменно о начале предполагаемого срока действия и об окончании вышеуказанных обстоятельств не позднее 20 (Двадцати) календарных дней после начала или окончания их действий. Доказательством форс-мажора будет служить наличие в уведомлении подтверждения компетентной организации соответствующей **СТОРОНЫ**. При неисполнении условий данного пункта Договора **СТОРОНА** не имеет права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на основании освобождения ее от ответственности за нарушение своих обязательств по настоящему Договору.

12.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения **СТОРОНАМИ** обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

12.4. Обязанность доказывать существование форс-мажорных обстоятельств лежит на **СТОРОНЕ**, которая ссылается на их действие.

12.5. По окончании форс-мажорных обстоятельств **СТОРОНЫ** обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

XIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. СТОРОНЫ будут стремиться решать возможные споры, разногласия и требования, связанные или вытекающие из настоящего Договора и его исполнения путем переговоров. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны при подписании их полномочными представителями обеих **СТОРОН**.

13.3. С Положением и действующими Тарифами на предоставляемые работы (услуги) **ДЕПОЗИТАРИЯ**, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, **ДЕПОНЕНТ** ознакомлен и согласен.

13.4. В случае если требования Положения вступят в противоречие с пунктами настоящего Договора, **СТОРОНЫ** руководствуются настоящим Договором.

13.5. Настоящий Договор составлен и подписан **СТОРОНАМИ** в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (Одному) для каждой из **СТОРОН**.

13.6. Заключая и подписывая настоящий Договор, **ДЕПОНЕНТ (физическое лицо или индивидуальный предприниматель)** выражает свое согласие на осуществление **ДЕПОЗИТАРИЕМ** обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, всех его персональных данных, указанных в настоящем Договоре, а также в документах, предоставленных **ДЕПОНЕНТОМ** в **ДЕПОЗИТАРИЙ** в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Указанные **ДЕПОНЕНТОМ** персональные данные предоставляются в целях заключения и исполнения настоящего Договора, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении **ДЕПОНЕНТА**. Согласие предоставляется с момента подписания **ДЕПОНЕНТОМ** настоящего Договора и действует в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение срока хранения документов, установленного действующим законодательством Российской Федерации. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным до момента получения от **ДЕПОНЕНТА** отзыва согласия. **ДЕПОНЕНТ** уведомлен, что в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, **ДЕПОЗИТАРИЙ** передает персональные данные уполномоченным на то органам. Настоящее согласие может быть отозвано **ДЕПОНЕНТОМ** путем представления в **ДЕПОЗИТАРИЙ** заявления в простой письменной форме.

XIV. ПОДПИСИ СТОРОН

«**ДЕПОЗИТАРИЙ**»:

«**ДЕПОНЕНТ**»:

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.